

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 312/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายเชวงศักดิ์ โรจน์ประเสริฐสุด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

นายสมศักดิ์ โรจน์ประเสริฐสุด จำเลยที่
2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่แก้ไขแล้วจึงไม่รับฎีกาจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า จำเลยที่ 2 ได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน อีกทั้งศาลอุทธรณ์ยังได้รับฟังข้อเท็จจริงในท้องสำนวนผิดพลาดอีกด้วย นอกจากนี้การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 ตลอดข้อกล่าวหา นั้นยังถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นอันเป็นการแก้ไขมากคดี จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 สำหรับปัญหาที่ว่าคดีนี้ศาลจะลงโทษจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้หรือไม่ นั้นเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยก็มีสิทธิฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้างตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานรับ ของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้คนละหนึ่งใน สาม คงจำคุกจำเลยทั้งสองไว้คนละ 1 ปี 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา เฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับตั้ง กล่าว (อันดับ 107,108)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรค แรก สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในปัญหาที่ว่าคดีฟังไม่ได้ว่า ได้มีการลักแสดมภ์ตาม ฟ้องและแสดมภ์ที่จำเลยที่ 2 รับซื้อไว้ ไม่ใช่แสดมภ์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ศาล ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามฟ้องไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นฎีกาโต้แย้งการรับฟังพยาน

หลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือนจำเลยที่ 2 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในปัญหาที่ว่าคดีฟังไม่ได้ว่า ได้มีการลักแสดมภ์ตามฟ้องและแสดมภ์ที่จำเลยที่ 2 รับซื้อไว้ ไม่ใช่แสดมภ์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ศาลลงโทษจำเลยที่ 2 ตามฟ้องไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นฎีกาโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>